

עין משפט
גרי מצוה

ב א מיי פ"ג מהל' גנדה בתולה ה' י' סמג עשין נה טולאד"ע ס' קטו: **בא** ב מיי פ"ג מהל' גנות הלכה יא פ' י' מהל' אבידה הלכה יג סמג עשין מנח עד טוש"ע אה"ע סימן ל' סק"י א טוש"ע ח"מ ס' רע סק"י ג:

בב ג מיי פ"א מהל' גדרים הל' ו סמג לאלין רמב טוש"ע י"ד ס' גל סעי' א: **בב** ד מיי פ"ב מהל' גירושין הל' יח סמג עשין טוש"ע אה"ע סימן קמא סק"י ד:

בב ה מיי פ"ד מהל' חובל הל' יט סמג עשין טוש"ע ח"מ ס' תכד סק"י ז:

בב ו מיי פ"ב מהל' אשות הל' ג ופ"ב הל' ז סמג עשין מנח טוש"ע אה"ע ס' טק סק"י ג: **בב** ז מיי פ"ב ע"ש הל' ג טוש"ע ע"ש סעי' ג: **בב** ח מיי פ"ד ע"ש הל' כג סמג לאלין פא טוש"ע ע"ש סימן פט סק"י א:

מקראות

תוספות ר"ד

בתנ"י האב זכאי בבתי בקידושה בכסף בשטר ובבאיא. פ"י האב זכאי לקדש את בתו בעודה טענה או נערה בין בכסף בין בשטר. פ"י כותב לו על הנייר בתך מקודשת לי והאב מקבל השטר ממנו ומקנה אותה לו בו וכן מקבל הכסף ממנו ומקנה אותה לו בו וכן בבאיא יכול למסור לו לבא עליה לשם נשואין. ובפ"ק קידושין מפרש להו דבכל הני מיקדשו כסף אחיז קידה קידה משרה עפרין שטר מקשי' יציאה להרהר ביהא כי יקח איש אשה ובעלה: וזכאי במציאתה ובמעש' ידיה ובהפרת נדריה פ"י שפטר נדרים שלה כל זמן שהיא נערה ומקבל את גיטה פ"י אם נתגרשה מן האירוסין בעודה טענה או נערה. אבל אם ברה או נשאת אין לו רשות בה. ואינו אוכל פירות בחייה פ"י אם נפלו לה פירות מבית אמה אינו אוכל פירותיהן אלא עושה מהן מגולה. נשאת יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה פ"י זוכה במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה כאב יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות נכסיה בתקנת חכמים. וחיוב במזונותיה פ"י משא"כ האב חייב להכי תנן לקמן בפירקין האב אינו חייב במזונות בתו. אלא תקנה הוא שתיקנו נאנתי הראשני. ובפירקונה פ"י מפני שהוא תנאי ב"ד שכן כותב לה אם תשכחי אפרקין. ובקבורתה פ"י אם מתה בחייו מפני שהוא יורש כתובתה ר"י אוהר אפילו עני שבשיראל לא יפחות לה מכ' חלילים ומקוננת פ"י חלילים שיספידוה בהן ומקוננת אחת שתקנו עליה: בקידושי' מג"ל. דכתבי את בתי נתתי לאיש הזה. פ"י אלמא בירשות אב אחתה לכל מי שיחפזין ומנין שזוכה בכסף קידושין דכתבי ויצאה חנם אין כסף אין כסף לארון זה אבל יש כסף לארון אחר ומנו אב. פ"י במשפט שנאמר ויצאה חנם איני יודע שאין כסף ומג"ל אין כסף וקרא יתירה הוא לדרשא אתא את

כסף לארון זה פ"י שהמוראת בתו כטנה יוצאה בסימנים וכשתצא מרבה אינה נותנת לו כסף. אבל יש כסף לארון אחר דכי נפקא מרשות אב לרשות בעל אית ליה כסף קידושין: ובמעשה ידיה אמר ר"ה א"ר מניין למעשה הבת שהן לאביה שנא' וכי ימכור איש את בתו לאמה מה אמה מעשה ידיה לרבה אף בת מעשה ידיה לאביה פ"י מלאמה דהוא יתר קדריש: דהויל לה בושת ופגם, ואנן זה שגב עליה מחקר ממון זה שזולגה ולא יקפלו עליה תובעין (שם). אלא. לעולם מקרא קמא דלון כסף לארון אחר דכי נפקא מרשות אב לרשות בעל אית ליה כסף קידושין: ובמעשה ידיה אמר ר"ה א"ר מניין למעשה הבת שהן לאביה שנא' וכי ימכור איש את בתו לאמה מה אמה מעשה ידיה לרבה אף בת מעשה ידיה לאביה פ"י מלאמה דהוא יתר קדריש:

נאון אין כסף בלתי אירוסין י' כסף, יציאה רבוחתה קא מבעט. יציאת אירוסין דומיא דציאת אמה קא ממעט מדין אמה ולמחר דיש כסף בה, ומה יציאת אמה העבירה אין כסף לארון דנפקא מרשותיה קאמר קרא, אף מיעוט דיש כסף דקא יציאת אירוסין י' כסף בלתי סימנ קאמר ויהיט אל (שם). והא לא דמיא. יציאת אירוסין לציאת אמה, והכי קאמרנא דציאת אירוסין אחי למעוטי, הא לאו דכוותה היא, דאמרי לא נפקא מרשותיה דאך למעשה ידיה ולירושתה עד שמכנס להו **נדרים** **מיהא** נפקא ליה מרשותיה. שאני יכול להפך כלדו (שם). אביה ובעלה מפירין לה נדריה. ואני מופך עד שיפירו עניים (ע"ע ל"ט). איתקוש הוויית להדרי. והיתה לאיש אחי (דברים כד) כל היות קידושין במשמע, כסף ושטר וציאה (קמון עד).

מו:

ואימא לדידה. תימה היכי מצי למימר שהיא שלה הא אמרינן בפרק קמא דקידושין (דף ד:) ולאטריך למכתב כי יקח ולאטריך למכתב וילאה חנם דאי כתב רחמנא כי יקח הוא אמיינא כספא דידה הוי כתב רחמנא וילאה חנם דשמעתינן קאמר דלאמר ילאה דכוותה קא ממעט אבל אי לאו היה שום משמעות מוילאה חנם שהיא של אז מיימורא לא הוה אמרינן שהיא שלו: **השתא** אביה מקבל קידושיה דבתיב את בתי נתתי וגו'. תימה למאי דסקלא דעתין השתא אמאי אינטריך וילאה חנם דמקדשה בכסף שמעינן מכי יקח ומאת בתי שמעינן לה דלא הוי לדידה:

ואימא הני מי"ז קטנה. ואע"ג דקרא צנת עונשין מיירי ה"ק בתי נתתי כשהיתה קטנה ולא"מ הא לקטנה לא אינטריך קרא השתא זבני מוצין לה כסף קידושיה מיבעיא דכזה"ג קאמר בסמוך גבי מעשה ידיה וי"ל דגבי מעשה ידיה קאמר שפיר דכיון שיש לו כח למכור מעשה ידיה לאחר פשיטא שהם שלו אבל מה ענין קידושין אלל מכירה אע"ג דיכול הארון ליעדה בכסף קנייתה היינו משום גזירת הכתוב הוא דיכול ליעדה בכסף קנייתה אבל שאר קידושין אימא דלון האז זוכה בהן כלום ועי"ל דלמעשה ידיה פשיטא ליה שהם שלו כל זמן שיכול למכרה דהיינו עד נערות אבל משום דמצי מוצן לה עד נערות לא שמעינן שהיא שלו כסף קידושין שהיא מתקדשת בו לעולם ועוד דלמ בתי נתתי אינו מיותר ואינטריך אפילו לקטנה דאינטריך לאשמעינן דאך נאמן לאסור את בנותי ולפי המסקנא ע"כ לא אמא אלא להכי והא דדרשין השתא אציה מקבל קידושיה היינו מפשטיה דקרא:

במונא מאיסורא לא ילפינן. ולא"מ גילף מהפרת נדרים דאציה יכול לקדשה דהיינו איסורא מאיסורא וממילא שמעינן דכספא דאציה הוי כדלאמר לעיל השתא אציה מקבל קידושיה אחי שקלא כספא וי"ל דאיסורא דלית ביה ממונא מאיסורא דלית ביה ממונא לא ילפי':

יצאיה רבוחתה קא מבעט. פ"י בקונטרס בלשון שני וכן פירש רבינו חננאל דכוותה היינו מה התם בנערה אף הכא נמי להאי דלון מרבינן כסף בנערה ואין נראה דאכתי תקשי ואימא לדידה אלא פירוש הקונטרס עיקר והשתא כיון דשמעינן מהאי קרא דכספא דאציה הוי סברא הוא דלחיו נמי מקבל דהשתא אציה שקיל כסף קדושיה ואיזי תקדוש נפשה:

לענין הפרת נדרים נפקא לה מרשותו. הכי נמי הוה מצי למימר דלענין אכילת תרומה נפקא לה מרשותו דלס בת בהן לישראל היא אינה אוכלת בתרומה כדאמרין גיט מותרות (יבמות דף פו. וס) אלא ניחא ליה למנוקט הפרת נדרים שהפסיד כחו שהיה לו בה להפך נדריה דומיא דציאת דלון שמפסיד מעשה ידיה: **זכאי במציאתה** משום **איבה**. מדאורייתא ליכא למילף שמהא מציאתה לאציה כמו שקידושיה לאציה דשאני קידושין דלא קטרחהו בזה כלל אבל מציאתה דקטרחהו להגביה מציאתה וכה"ג עבד לריכותא צריש קידושין (דף ד:) דלא גמרינן מעשה ידיה מקדושיה דלא קא טרחהו בזה כלל ואם תאמר גילף מתריווייה דהשתא ומה הנך דמחמת גופא קא אמו הוי דאך מציאה לכ"ש וי"ל דמה להנך שהאז נפסד על ידיהו דעל ידי קידושין היא מפקעת עצמה ממנו ומעשה

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

אידי ואידי נדרכה צעינן. כיון דלאמר דצריס ככתנן היאך אתה קורא לא מלאמי לה בתולים אלא אם כן אמר בעלתיה כדרכה ומלאמיה בעולה: **בתנ"י** האז זכאי צנתו. בקטנות ובנערות: **נקידושיה** בכסף. שכסף קידושיה שלו: **ונשטר**. שאם קבל שטר אירוסין עליה הרי זו מקודשת: **בציאה**. רשאי

למוסרה לציאה לשם קידושין: **ומקבל אם** גיטה. אם נתגרשה מן האירוסין וקודם שגברה אבל בגרה או ניסת שזי אין לו רשות בה: **ואינו אוכל פירות בחייה**. אם נפלו לה קרקעות צירושה מצית אמה אין אציה אוכל פירותיהן אלא עושין לה סגולה: **בחייה**. אלא אם כן מתה והוא יורשה: **יתר עליו הבעל**. שהוא זוכה גם בכל השנויים למעלה ואוכל פירות מנכסים שנפלו לה צירושה משניסת לו: **וחייב צמזמזוסיס** **ובפרקונה**. אם נשצית שהוא תנאי צ"ד דמתן צמתני (נמ:). **בצבורסה**. דאמרין לקמן קצורמה תחת כתובתה שהניסה לו מצית אציה והוא יורשה במיתתה: **משני חלילין**. להספד. קלמיל"ש: **גב' בכסף מנלן**. דכסף קידושיה לאציה: **אין כסף**. צממה העצרים כתיב ובקידושין(פריך האין מצעי ליה לגופיה: **אין כסף לארון** זה. צלאתה מרשותו צסימני נערות כדילפינן בקידושין(דציואלה צסימנייס משמעי קרא: **אבל יש כסף לארון** **אחר**. כשיואלה מרשותו: **ומנו אב**. שאין דלון לבת ישראל אלא אציה חוץ מזה שנמכרה לו: **ואימא לדידה הוי**. וקרא כי אמא לאשמעינן אמא שהיא נקנית לבעל בקדושי כסף והכי מדרשיה אין כסף ציציאה זו אבל יש כסף ציציאה אחרת ולעולם ידיה הוי: **ואימא הני מילי**. דלמרה מורה את בתי נתתי צצידו נתינתה: **קטנה דלית לה יד**. לקדש עצמה. ואע"ג דגבי מוילא שם רע כתיב והיהא נערה הוה דלמא הכי קאמר את בתי נתתי צקטנותה ועמה נערה: **אלא היהא נדרים צסיב**. מסקנא דקושיא היא ולא שנייה הוא: **וכי סימא גילף**. כסף קידושיה מקנסה שזיכתה מורה לאכ: **מבועש** **ופגם**. דאמרין באלו נערות (לעיל מ:). שהוא של אב: **שייך צה**. צידו ליטול ממון ולציישה בצוות זה למוסרה לציאת

קידושין למנוול ולמוכה שחין: **אלא**. כי פרכת אומא לדידה הכי תשני מסתברא כי קא ממעט קרא יציאתה מרשות אב בקידושין מתורת יציאתה מרשות דלון צסימנין: **יציאה דכוותה קא ממעט**. מה כסף דציאת דלון אי הוה התם כסף דלדון שהיא יוצאה ממנו צעי מהוי צצדיין גרעונה דמגרעת עמו ויואלה והמותר נותנת לו אף כי קאמר נמי יש כסף ציציאה אחרת דלדון שהיא יוצאה ממנו צעי למחוי ולא לדידה ואי אחרת לדידה הוה לא קא ממעט יציאה דכוותה קא ממעט מה התם נערה אף הכא נערה וקשיא לי אכתי אימא לדידה ובמסתא קדושין פירשמיה בלשון שמועמי וצקושי: **והא לא דמיא**. יציאה דקדושין לציאת אמה העצריה ולא יציאה דכוותה היא: **אכתי מיהסרפא מסירה לחופה**. ועדיין היא צרשות האז לירושמה ולמעשה ידיה: **נפקא לה מרשותיה**. דעד עכשיו היה מיפך לבדו ועמה מיפך בשותפות עם בעלה: **צשטר ובציאה מנלן**. דציד אציה לקדשה ולמוסרה על כרחיה: **איסקוש הוויס להדדי**. מה כסף צרשות אציה אף קידושי שטר וציאה ציד אציה. וקידושי שטר וציאה דמקדשת בזה ילפינן בקידושין(:

משום

דקאי עלייהו (שם). וכי חימא גילף מינה. מומן מנדרים (שם). וכי חימא גילף מקנסא. כסף קידושיה מכסף קנסה, שאונס ופיתוי לאציה משמשי כסף (שם). ממונא מקנסא לא ילפינן. שהקנס כולו חדוש ומחדוש לא גמרינן ואכתי קידושיה מנלן דלאציה הוי (שם). מבושת ופגם. דקיימא לן (לעיל מ:). שהמאנס נותן בושת ופגם לאכ והטעו לאו קנסא מינה (שם). **דאביה** נמי שייך בה. שיש לו דין חלק בהן. שיש צידו לניישה ולפונמה בצטיל ממון שיתנו לו, דאי צעי מפר לא למנוול ומוכה שחין, דהויל לה בושת ופגם, ואנן זה שגב עליה מחקר ממון זה שזולגה ולא יקפלו עליה תובעין (שם). אלא. לעולם מקרא קמא דלון כסף לארון אחר דכי נפקא מרשות אב לרשות בעל אית ליה כסף קידושין: ובמעשה ידיה אמר ר"ה א"ר מניין למעשה הבת שהן לאביה שנא' וכי ימכור איש את בתו לאמה מה אמה מעשה ידיה לרבה אף בת מעשה ידיה לאביה פ"י מלאמה דהוא יתר קדריש:

נאון אין כסף בלתי אירוסין י' כסף, יציאה רבוחתה קא מבעט. יציאת אירוסין דומיא דציאת אמה קא ממעט מדין אמה ולמחר דיש כסף בה, ומה יציאת אמה העבירה אין כסף לארון דנפקא מרשותיה קאמר קרא, אף מיעוט דיש כסף דקא יציאת אירוסין י' כסף בלתי סימנ קאמר ויהיט אל (שם). והא לא דמיא. יציאת אירוסין לציאת אמה, והכי קאמרנא דציאת אירוסין אחי למעוטי, הא לאו דכוותה היא, דאמרי לא נפקא מרשותיה דאך למעשה ידיה ולירושתה עד שמכנס להו **נדרים** **מיהא** נפקא ליה מרשותיה. שאני יכול להפך כלדו (שם). אביה ובעלה מפירין לה נדריה. ואני מופך עד שיפירו עניים (ע"ע ל"ט). איתקוש הוויית להדרי. והיתה לאיש אחי (דברים כד) כל היות קידושין במשמע, כסף ושטר וציאה (קמון עד).

מסורת הש"ס

א) קדושין ג: י' לקמן סה;.
ב) נדה ג: א. (קדושין ג: כל הסוגיא ע"ש, ד) לעיל מ:
ג) קדושין ג: (לקמן מז:).
ד) נדרים סו. עד: יבמות כט: לעיל לג.
ה) קדושין ד: י' (לקמן עד: קדושין ט:; ח) דף ד, ט.
ו) נסח, י' (פ' משפטים ס' כט), (י) דף ד: ואליו, (ז) לעיל כב.

מקראות

תורה אור השלם

1. ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף. שמתו כא יא
2. ואמר אבי העצר אל הנקנים את בתי נתינה לאיש הנה לאשה וישנאן: דברים כב טז
3. אלה החקים אשר צוה יי את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו בג'רה בית אביו: במדבר ל יז

4. וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא בצאת העצרים: שמות כא ז
5. ויצאה מביתו והקלה והקלה לאיש אחי: דברים כד ב

מקראות

לעני רש"י

קלימליש, חלילים (כל-גינה).

מקראות

מוסף רש"י

האב זכאי בבתי בקידושיה. שהכסף הוא שלו והוא מקבל השטר והוא מוסרה לציאה על כרחיה לנס קידושין בעודה נערה (קדושין ג:). ויצאה חנם. גבי אמה העצריה היותה מרשות דלון צסימני נערות ומלי ליתמכת וילאה חנם, ולא צעי אין כסף. אלא למידע ביה אין כסף לארון זה שיואלה ממנו. אבל יש כסף לארון אחר. כשיואלה ממנו (שם). ואימא לדידה. הוי האין כסף. דהא לא כתיב לו כסף. דמיוק מינה אין כסף דלאו זה דעה אף, ואע"ג דקרא דמזילא שם רע בנערה כתיב, דכתיב ומתנו לאחי העברה. לעולם קדוש דמיהל כקטנותה (שם). אבל נערה לאה ליה יד. מהשגיאה שתי מרשות דמזלה לל דבר, לל שישנאן ולמנון, מתקשה מקח וממכרה ממכר, איזי קדוש נפשה י' (שם). הכי בבועריה בית אביה. הכי דריש לה כל זמן צצנעושיה היא של אציה, דכל שגח דכא לאציה הוא (שם). לאמה. קרא ימראה הוא ודריש ליה בתו הכי היא לו כממה, ובצנו נערה אשמעינן דאי בקטנה לא אינטריך, השתא זבני מוצין לה מעשה ידיה מצעיא (שם). תיפוק ליה מבבועריה. אי מיניה הוי מצי למילף, אלא על כרחין מדלא ילף מהתם שמעינן מינה לא לצנח נעריס אחיא דלגופיה אנטרינ גבי מריס

דקאי עלייהו (שם). וכי חימא גילף מינה. מומן מנדרים (שם). וכי חימא גילף מקנסא. כסף קידושיה מכסף קנסה, שאונס ופיתוי לאציה משמשי כסף (שם). ממונא מקנסא לא ילפינן. שהקנס כולו חדוש ומחדוש לא גמרינן ואכתי קידושיה מנלן דלאציה הוי (שם). מבושת ופגם. דקיימא לן (לעיל מ:). שהמאנס נותן בושת ופגם לאכ והטעו לאו קנסא מינה (שם). **דאביה** נמי שייך בה. שיש לו דין חלק בהן. שיש צידו לניישה ולפונמה בצטיל ממון שיתנו לו, דאי צעי מפר לא למנוול ומוכה שחין, דהויל לה בושת ופגם, ואנן זה שגב עליה מחקר ממון זה שזולגה ולא יקפלו עליה תובעין (שם). אלא. לעולם מקרא קמא דלון כסף לארון אחר דכי נפקא מרשות אב לרשות בעל אית ליה כסף קידושין: ובמעשה ידיה אמר ר"ה א"ר מניין למעשה הבת שהן לאביה שנא' וכי ימכור איש את בתו לאמה מה אמה מעשה ידיה לרבה אף בת מעשה ידיה לאביה פ"י מלאמה דהוא יתר קדריש:

נאון אין כסף בלתי אירוסין י' כסף, יציאה רבוחתה קא מבעט. יציאת אירוסין דומיא דציאת אמה קא ממעט מדין אמה ולמחר דיש כסף בה, ומה יציאת אמה העבירה אין כסף לארון דנפקא מרשותיה קאמר קרא, אף מיעוט דיש כסף דקא יציאת אירוסין י' כסף בלתי סימנ קאמר ויהיט אל (שם). והא לא דמיא. יציאת אירוסין לציאת אמה, והכי קאמרנא דציאת אירוסין אחי למעוטי, הא לאו דכוותה היא, דאמרי לא נפקא מרשותיה דאך למעשה ידיה ולירושתה עד שמכנס להו **נדרים** **מיהא** נפקא ליה מרשותיה. שאני יכול להפך כלדו (שם). אביה ובעלה מפירין לה נדריה. ואני מופך עד שיפירו עניים (ע"ע ל"ט). איתקוש הוויית להדרי. והיתה לאיש אחי (דברים כד) כל היות קידושין במשמע, כסף ושטר וציאה (קמון עד).